INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

28/01/2021 870210009606 14:28

29409161928882330

Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição de invenção

Número do Processo: BR 11 2015 021352 9

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: SYMRISE AG

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: DE0007465334

Nacionalidade: Alemã

Qualificação Jurídica: Pessoa Jurídica

Endereço: Mühlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden

Cidade:

Estado:

CEP:

País: Alemanha

Telefone:

Fax:

Email:

Referência Petição

Pedido : BR112015021352-9

Dados do Procurador

Procurador:

Nome ou Razão Social: Carlos Cezar Cordeiro Pires

Numero OAB:

Numero API: 282

CPF/CNPJ: 75203014787

Endereço: Avenida Rodolfo Amoedo, 300

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

CEP: 22620350

Telefone: (21) 2237-8700

Fax: (21) 2553-1812

Email: cpires@dannemann.com.br

Escritório:

Nome ou Razão Social: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

CPF/CNPJ: 33163049000114

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Esclarecimento	P216398 recurso 9.2 rpi2604.PDF
Comprovante de pagamento	GUIA P216398 214 01-28-2021 2122689.PDF
Reivindicação	P216398 emendas 9.2 rpi2604.PDF
Procuração	Symrise AG.pdf
Pedido emendado (tracked)	(ANEXO) P216398 - Pedido emendado (tracked).PDF
substabelecimento	SUBSTABELECIMENTO 2020-2021 (MCO).pdf

Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

Pedido de Patente:	**BR112015021352-9**
Data de depósito:	**06/03/2014**
Recorrente:	**Symrise AG**
Despacho:	**Indeferimento (9.2)**
RPI No.	**2604 de 1 de dezembro de 2020**

Tendo tomado conhecimento do parecer técnico que fundamentou a decisão de indeferimento do presente processo, vem a recorrente interpor o competente

RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO,

nos termos do artigo 212 da vigente Lei de Propriedade Industrial, Lei n° 9.279/96, trazendo as razões pelas quais considera que o objeto do processo em questão atende aos requisitos essenciais a sua privilegiabilidade.

I – PARECER DE INDEFERIMENTO

Tal como observado no parecer publicado na RPI 2554 de 23/07/2019, o presente pedido foi indeferido por não atender ao requisito de atividade inventiva, contrariando assim as disposições dos artigos 11 e 13 da LPI. Como anterioridade, foi citado o documento:

- **D1**. US20080254130A1.

Visando respeitosamente reverter a opinião desfavorável do Sr. Examinador quanto a patenteabilidade do presente pedido, a recorrente apresenta a seguir as principais diferenças técnicas entre a invenção ora reivindicada no presente pedido de patente e o documento **D1** ora citado pelo examinador.

II – QUANTO À UNIDADE DE INVENÇÃO

Primeiramente, a recorrente entende que a objeção segundo a qual o presente pedido de patente carece de unidade de invenção é de fato uma objeção de novidade. A atual reivindicação 1 cobre uma mistura do componente

(a) que é 4-hidroxiacetofenona ("4-HAP") e o componente (b) que inclui um número de agentes antimicrobianos secundários, a saber:

- 1,3-propanodiol,
- metil propanodiol,
- 1,2-pentanodiol,
- 1,2-hexanodiol,
- 1,2-octanodiol,
- etilhexilglicerina,
- hexóxi-propan-1,2-diol,
- octóxi-propan-1,2-diol,
- 3-benzilóxi-propan-1,2-diol,
- 3-feniletilóxi-propan-1,2-diol,
- 3-fenilpropilóxi-propan-1,2-diol,
- 3-metilbenzilóxi-propan-1,2-diol,
- 3-fenil propanol,
- 2-fenoxietanol.

A recorrente cita que os membros do componente (b) estão ligados por sua função, nomeadamente tendo atividade antimicrobiano e capacidade de aumentar o desempenho do 4-HAP em uma forma sinérgica. Portanto, contrário ao entendimento do Sr. Examinador, a reivindicação não carece de unidade de invenção.

III – QUANTO ÀS OBJEÇÕES DE PATENTEABILIDADE

O Sr. Examinador objetou o atual quadro reivindicatório por entender que a matéria nele definida é óbvia frente aos ensinamentos de **D1**. A recorrente respeitosamente discorda, conforme será melhor discutido a seguir.

O Sr. Examinador alega em seu parecer que "**D1** refere-se a composições antimicrobianas", mas esta observação não é plausível. A recorrente nota que, na verdade, **D1** refere-se a uma composição antienvelhecimento da pele e não antimicrobiana, inclusive conforme indica o próprio título deste documento.

Além disso, a recorrente observa que a expressão "*antimicrobial agents*" (agentes antimicrobianos) é citada apenas uma única vez ao longo de

D1 (vide parágrafo [0172], no qual ingredientes cosméticos adicionais que podem vir a ser usados como aditivos são discutidos).

D1 resolve um problema de fornecer uma composição cosmética para aplicação tópica para o tratamento de distúrbios de certas enzimas na pele humana. A recorrente entende que não há relação ao objeto da presente invenção, nomeadamente fornecer agentes antimicrobianos que matam microrganismos na pele humana ou superfícies duras procurando aditivos que melhoram o desempenho antimicrobiano conhecido do 4-HAP.

D1 propõe certas hidroxiacetofenonas substituídas de fórmula (I) nas quais inclui-se também 4-HAP, apenas como:

(a) agentes reguladores de MMP extracelulares,

(b) agentes reguladores de ubiquitina-proteassoma intracelular, e

(c) agentes reguladores de melanócitos epidérmicos.

É feita referência ao trecho do relatório do Sr. Examinador, onde é citado que

> "*levando em conta os ensinamentos revelados em **D1**, considera-se que o estado da técnica contém informações suficientes para que um técnico no assunto fosse motivado a combinar, com expectativa de sucesso, compostos derivados de acetofenona, como o 4-hidroxiacetofenona, com 2-fenoxietanol em diferentes proporções e concentrações, com o intuito de obter composições antimicrobianas*. "

A recorrente respeitosamente entende que esta informação é improcedente e cita novamente que **D1** é completamente silencioso com relação a atividade antimicrobiana.

Mesmo no parágrafo [0128] para o qual o Sr. Examinador explicitamente refere-se que 4-HAP é conhecido da técnica anterior por ser beneficamente antioxidante, melhorar microcirculação, ser anti-inflamatório, inibir MAO e suprimir histamina. Novamente a recorrente observa que 4-HAP não é citado por qualquer atividade antimicrobiana.

Com relação ao fenoxietanol, este composto não foi mencionado e discutido no relatório descritivo, mas sim como parte de formulações complexas nos exemplos 5, 6, 7, 12, 13 e 14. Os exemplos 5 e 6 revelam fenoxietanol com 2,4-di-hidroxiacetofenona. Não existe um único exemplo de formulação envolvendo 4-HAP.

Novamente: o problema subjacente à presente invenção é melhorar o desempenho antimicrobiano do 4-HAP. O problema é resolvido com a adição de certos agentes antimicrobianos secundários claramente definidos.

Conforme estabelecido ao longo do relatório descritivo e nos exemplos apresentados, a tarefa é completamente resolvida pelas características definidas na reivindicação 1. E, de fato, a presente invenção apresenta uma série de descobertas surpreendentes:

(i) 4-HAP por si só exibe um espectro de atividades muito bom e amplo para permitir diferentes formulações contra a deterioração bacteriana, e em particular

(ii) 4-HAP pode aumentar sinergicamente o efeito antimicrobiano de outras substâncias ativos contra os mais diversos microrganismos, em particular contra bolores do gênero Aspergillus, como Aspergillus brasiliensis, niger, flavus, fumigatus e outros microrganismos. Moulds são conhecidos pelo fato que só se pode combatê-los com grandes despesas, com base em sua alta tolerância na faixa de pH, a temperatura, a pressão osmótica e condições de nutrientes, bem como sua capacidade de ser estável em oposição aos mais diferentes produtos químicos e para diminuí-los.

(iii) Também foi demonstrado que as misturas da invenção são excelentes conservantes para artigos perecíveis.

(iv) Finalmente, também foi descoberto que as misturas inventivas sinergicamente ativas tem um excelente efeito contra Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium xerose, Brevibacterium epidermidis, acnes por Propionibacterium bem como contra espécies de Trichophyton e Epidermophyton, de modo que eles podem ser usados como agentes para o tratamento ou controle odor de axilas e pés, respectivamente, odor corporal em

geral, bem como antiacne, anticaspa e para o tratamento de micoses, especialmente dermatomicoses.

A recorrente apresenta novamente resultados experimentais adicionais que apoiam a sinergia efeito entre o 4-HAP e os referidos agentes antimicrobianos secundários. A sinérgica atividade contra os microrganismos Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli foram determinadas medindo as concentrações inibitórias mínimas (valores MIC) de acordo com DIN 58940.

4-HAP + 1,3-Propandiol

Substância	**C1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**C2**
4HAP	100	90	75	60	40	25	10	0
1,3-Propanediol	0	10	25	40	60	75	90	100
Valores MIC [1.000 ppm]								
S. aureus	6	5	4	3	<1	3	5	125
C. albicans	6	5	2	<1	2	2	4	100
A. brasiliensis	4	3	1	<1	<1	1	3	150
P. aeruginosa	4	3	2	<1	1	1	3	100
E.coli	4	3	3	1	<1	3	3	100

4-HAP + Fenoxietanol

Substância	**C3**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**C4**
4HAP	100	90	75	60	40	25	10	0
Phenoxyethanol	0	10	25	40	60	75	90	100
Valores MIC [1.000 ppm]								
S. aureus	6	3	2	<1	1	2	4	5
C. albicans	6	4	3	1	2	3	4	10
A. brasiliensis	4	1	1	1	<1	1	1	2
P. aeruginosa	4	2	1	<1	1	2	2	3
E.coli	4	3	2	<1	1	2	3	5

4-HAP + 1,2-Hexanodiol

Substância	C5	13	14	15	16	17	18	C6
4HAP	100	90	75	60	40	25	10	0
1,2-hexanediol	0	10	25	40	60	75	90	100
Valores MIC [1.000 ppm]								
S. aureus	6	5	4	1	4	4	5	20
C. albicans	6	4	3	<1	2	4	4	20
A. brasiliensis	4	3	3	1	3	3	3	100
P. aeruginosa	4	3	2	2	2	3	3	100
E.coli	4	3	3	3	3	3	3	100

Os resultados apresentados acima mostram que a sinergia entre os compostos citados existe em uma ampla gama de proporções, todas entre 10:90 e 90:10. Substituindo por exemplo apenas 10% 4-HAP por um dos agentes antimicrobianos relativamente fracos 1,3-propanodiol ou 1,2-hexanodiol melhora o desempenho do antimicrobiano forte agente 4-HAP. Também misturas de 4-HAP com outro antimicrobiano forte agente, ou seja, fenoxietanol mostram melhora sinérgica em MIC.

4-HAP + o-timol

Substância	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	c!$
4HAP	100	90	75	60	40	25	10	0
o-thymol	0	10	25	40	60	75	90	100
Valor MIC [1.000 ppm]								
S. aureus	6	8	10	25	30	40	45	50
C. albicans	6	8	20	20	25	30	40	50
A. brasiliensis	4	20	40	50	70	80	90	100
P. aeruginosa	4	20	30	50	60	70	85	100
E.coli	4	25	25	50	50	75	90	100

Misturas de 4-HAP com outro agente antimicrobiano bem conhecido, a saber, othymol, não mostra nenhum comportamento sinérgico. Isso mostra

claramente que é necessário tentativa e erro para identificar agentes antimicrobianos adequados para melhorar o desempenho do 4-HAP.

Ao avaliar detalhadamente o parecer emitido, parece à recorrente que o Sr. Examinador encontrou certas dificuldades em distinguir atividade antimicrobiana e os benefícios descritos em **D1**; talvez ele tenha misturado antimicrobiano com anti-inflamatório. Não há nada que ensinaria ou sugeriria a adição de um dos ativos antimicrobianos secundários conforme definido na nova reivindicação 1 para melhorar o desempenho do 4-HAP de forma sinérgica. Mesmo uma retrospectiva inadmissível não poderia levar a tal resultado.

A recorrente destaca que foram fornecidos dados adicionais para proporções entre 10:90 e 90:10 provando claramente que existe sinergia em toda esta gama de proporções (razões).

Frente ao acima exposto, a recorrente entende respeitosamente que a opinião do Sr. Examinador não é plausível e observa que os componentes de **D1** e do presente pedido de patente são diferentes.

Assim sendo, a recorrente entende que há clara novidade e atividade inventiva em relação ao estado da técnica.

III – QUADRO REIVINDICATÓRIO

Alinhado ao acima exposto, a recorrente apresenta um novo quadro reivindicatório que melhor define as características da invenção ora proposta.

Verifica-se ainda que as reivindicações independentes agora propostas definem características específicas relacionadas às características propostas, especialmente em relação às razões dos compostos (a) e (b).

Mais especificamente, o novo quadro reivindicatório define especialmente que “os compostos (a) e (b) estão presentes em razões em peso de 10:90 a 90:10”, alinhado aos argumentos técnicos e grandes vantagens atingidas em comparação ao estado da técnica.

IV – CONCLUSÕES

Levando em consideração o acima exposto, a recorrente entende que uma composição antimicrobiana e método e usos relacionados tal como definido no novo quadro reivindicatório não sejam reveladas pelo documento **D1** ora citado, portanto não sendo antecipado pela técnica anterior.

Assim, a recorrente entende também que o presente pedido está em conformidade com a LPI 9279/96 e especialmente com as Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013 da referida LPI, portanto, estando em condições de ser concedido.

Acreditando ter comprovado claramente a privilegiabilidade do processo em tela, solicita a recorrente a reformulação da decisão denegatória e o seu pronto **DEFERIMENTO**.

Caso entenda que o presente pedido de patente não atenda aos requisitos de patenteabilidade ou ainda apresente alguma inconsistência, solicita a recorrente que seja emitida uma exigência técnica ou um parecer desfavorável ainda em grau de recurso, para que a recorrente tenha a oportunidade de defender a patenteabilidade da presente invenção frente a estas objeções.

P216398 - reg

Processo: ***BR112015021352-9***

Serviço: ***Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição de invenção -***

29409161928882330

Emissor: AMR

IRN: P216398

Symrise AG CPF/CNPJ: DE0007465334

Endereço: Mühlenfeldstrasse 1 Holzminden , DE/ , 37603

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CPF/CNPJ: 33163049000114

RUA MARQUES DE OLINDA 70, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22251-040
Sacador/Avalista

Nosso Número	No documento	Data de Vencimento	(=) Valor documento	(=)Valor Pago
29409161928882330	29409161928882330	25/02/2021	1.065,00	1.065,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/En
Instituto Nacional da Propriedade Industrial CPF/CNPJ: 42.521.088.0001-37

PRACA MAUA 7 - 14 ANDAR - SALA 1415 CENTRO RIO DE JANEIRO 20081240 RJ

Agência/Código cedente
2234-9/333.028-1

Autenticação mecânica

Endereço: Mühlenfeldstrasse 1 Holzminden , DE/ , 37603

Bradesco

Comprovante de pagamento de boleto de cobrança

Número comprovante....: 884.743
Meio de pagamento.....: **Captura eletronica via CBCA**
Número do retorno.....: 31.025

Linha digitável.....:
Cedente.....: INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Data vencimento.....: 25/02/2021
Data pagamento.....: 28/01/2021
Valor pago.....: R$ 1.065,00
Agência/conta débito.....: 33693/01104152

Código de barras.....:

o valor referente ao pagamento foi debitado da conta acima identificado.

Recomendamos que seja feita conciliação de conta corrente relativa ao pagamento.

Conciliação conta corrente x Pagamento boleto cobrança:
[ ] Pagamento conciliado
[ ] Pagamento não conciliado

Havendo divergência, contatar com o Gerente Bradesco de sua Agência.

REIVINDICAÇÕES

1. Composição antimicrobiana caracterizada pelo fato de compreender como ativos:

(a) 4-hidroxiacetofenona; e

(b) um segundo agente antimicrobiano selecionado do grupo que consiste em 1,3-propanodiol, metil propanodiol, 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-octanodiol, etilhexilglicerina, hexóxi-propan-1,2-diol, octóxi-propan-1,2-diol, 3-benzilóxi-propan-1,2-diol, 3-feniletilóxi-propan-1,2-diol, 3-fenilpropilóxi-propan-1,2-diol, 3-metilbenzilóxi-propan-1,2-diol, 3-fenil propanol, 2-fenoxietanol,

em que os compostos (a) e (b) estão presentes em razões em peso de 10:90 a 90:10.

2. Método para preservar uma composição de cuidados pessoais, uma composição detergente ou uma composição alimentar, caracterizado pelo fato de compreender uma etapa de adição de uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1.

3. Método de combater micro-organismos caracterizado pelo fato de compreender uma etapa de adição de uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1, a uma composição de cuidados pessoais, detergente ou alimentar.

4. Método para combater odor corporal indesejado caracterizado pelo fato de compreender uma etapa de administração tópica de uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1 à pele humana, exceto em métodos terapêuticos aplicados à pele humana ou animal.

5. Uso de composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1, como um conservante.

6. Uso de pelo menos uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1, como um desodorante.

513622

VOLLMACHT / PROCURAÇÃO

Der (die) Unterzeichnete(n) / O(s) abaixo assinado(s)

Name/Nome: Symrise AG, Sociedade Alemã,

Adresse/Endereço: Mühlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden , DE-Alemanha

erteilt (erteilen) hiermit Vollmacht an DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 33.163.049/0001-14, mit Sitz in der Rua Marquês de Olinda, Nr. 70, Rio de Janeiro, Bundesstaat Rio de Janeiro und Avenida Indianópolis, Nr. 739, São Paulo, Bundesstaat São Paulo, Brasilien, den (die) Vollmachtgeber vor den zuständigen Bundes-, Landes- und städtischen Behörden und Organen in Brasilien, Banken und Finanzeinrichtungen, Zentralbank Brasiliens, zu vertreten, um den Schutz geistiger Eigentumsrechte zu erlangen und aufrechtzuerhalten, wie Erfindungspatente, Gebrauchsmuster, Zusatzurkunden für Erfindungspatente, Eintragung von Warenzeichen, Dienstleistungs-, Kollektiv- und Gütezeichen ebenso wie die Eintragung von Geographischen Angaben, Geschmacksmustern und Software. Zu diesem Zweck ist der (die) Bevollmächtigte befugt, Schutzfristverlängerungen zu beantragen, Erklärungen abzugeben, Widersprüche, Erwiderungen, Repliken oder Beschwerden einzureichen, selbstständig Entscheidungsberichtigungen zu beantragen, Widersprüchen und Beschwerden entgegenzutreten, Akteneinsicht zu beantragen, Auflagen zu erledigen, schriftlich oder mündlich Verteidigungen vorzunehmen, zu verzichten, zu erwidern, nachzugeben Zahlungen zu leisten und Rückerstattungen entgegenzunehmen, und dabei die jeweiligen Quittungen für Gebühren, Vergütungen und Abgaben zu erteilen, Dokumente entgegenzunehmen, vozulegen und deren Ausgabe zu beantragen, Löschungsanträge einzureichen und zu erwidern, administrative Nichtigkeitsverfahren einzuleiten oder im Sinne einer Erwiderung zu bearbeiten, Zwangs-Lizenzen zu beantragen oder entsprechende Anträge zu erwidern, Formalitäten zu erledigen, Umschreibung von Schutz- oder Eigentumsrechten, Änderung von Namen und Anschriften zu beantragen, die Anerkennung von Patent-, Muster- und Markenlizenzen zu beantragen wie auch aller anderen sich auf geistige Eigentumsrechte und Know-how-Übertragung beziehenden Vereinbarungen, eingeschlossen, jedoch nicht ausschliesslich, Franchising-Vereinbarungen, aussergerichtlich Verwarnungsschreiben zuzustellen, den (die) Vollmachtgeber vor den Gerichten zu vertreten, gerichtliche Vorladungen für den Vollmachtgeber entgegenzunehmen in Fällen, die sich ausschliesslich auf gewerbliches Eigentum beziehen, sowie schliesslich die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Interessen des Vollmachtgebers zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist ausserdem befugt, in Bezug auf die erteilte Vollmacht uneingeschränkte oder eingeschränkte Untervollmachten zu erteilen. Alle von dem Bevollmächtigten und für den Vollmachtgeber bisher bereits getroffenen Massnahmen werden hiermit ausdrücklich genehmigt.

pela presente concede(m) poderes a DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 33.163.049/0001-14, com escritórios na Rua Marquês de Olinda, 70, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Avenida Indianópolis, 739, na cidade de São Paulo, SP, República Federativa do Brasil, para representar a(s) outorgante(s) perante as autoridades e órgãos governamentais federais, estaduais e municipais do Brasil, bancos e instituições financeiras, Banco Central do Brasil, com vistas a obter e manter a proteção de direitos de propriedade intelectual, tais como patentes de invenção e de modelo de utilidade, certificado de adição de invenção, registro de marca de produto e de serviço, de marca coletiva, de marca de certificação e das indicações geográficas, registro de desenho industrial, registro de "software", podendo, para tanto, requerer prorrogação dos prazos de proteção, fazer declarações, opor, protestar, impugnar, recorrer, pedir reconsideração, manifestar-se sobre oposições e recursos, obter vista de processos, cumprir exigências, apresentar defesas escritas ou orais, desistir, replicar, transigir, efetuar pagamentos e receber restituições, dando as respectivas quitações, de taxas, retribuições e impostos, receber, juntar e retirar documentos, requerer caducidade e contestar pedido de caducidade, requerer e contestar nulidade administrativa e licença compulsória, preencher qualquer tipo de formalidade, requerer anotação e averbação de cessão, alterações de nome e de sede, de contratos de licença de exploração de patente, de licença de uso de marca, de licença de uso de desenho industrial, bem como de qualquer outro contrato que envolva propriedade intelectual e transferência de tecnologia, inclusive contratos de franquia, promover notificações, interpelações e protestos extrajudiciais e mais quaisquer outros atos em defesa dos interesses da(s) outorgante(s), representar a(s) outorgante(s) em juízo, receber citações unicamente em litígios relativos especificamente à propriedade industrial e, ainda, substabelecer, no todo ou em parte, os presentes poderes, ficando expressamente ratificados todos os atos anteriormente praticados pela outorgada em nome da(s) outorgante(s).

Ort und Datum / Local e data	:	Holzminden, den 2 Februar 2018 (02 de Fevereiro de 2018)
Unterschrieben von / Assinada por	:	Sven Siegel vom (von den) Vollmachtgeber(n) autorisiert / devidamente autorizado(s) pela(s) outorgante(s)
Berufsstellung / Cargo	:	Director Global Intellectual Property (Diretor Global de Propriedade Intelectual)
Nationalität(en) / Nacionalidade(s)	:	Deutsch (Alemã)
Adresse(n) / Domicílio(s)	:	Mühlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden , DE , Alemanha,
Unterschrift(en) / Assinatura(s)	:	Siegel / Gunda Bettermann Senior Technologist (Tecnólogo Sênior)

ITS

13º Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - Substituto
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423
088617AB519082
Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2021
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SOARES - LFOS
EDRD20860,UFM
Consulte em https://www.tjerj.jus.br/sitepublico
Flut. 6,25 + FETJ 1,25 + Fundos 0,99 + ISSQN 0,25 R$ 8,51
13º Ofício de Notas
Luiz Felipe de Oliveira Soares
Escrevente
94/18155

REIVINDICAÇÕES

1. Composição antimicrobiana caracterizada pelo fato de compreender como ativos:

(a) 4-hidroxiacetofenona; e

(b) ~~pelo menos~~ um segundo agente antimicrobiano selecionado do grupo que consiste em 1,3-propanodiol, metil propanodiol, 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-octanodiol, etilhexilglicerina, hexóxi-propan-1,2-diol, octóxi-propan-1,2-diol, 3-benzilóxi-propan-1,2-diol, 3-feniletilóxi-propan-1,2-diol, 3-fenilpropilóxi-propan-1,2-diol, 3-metilbenzilóxi-propan-1,2-diol, 3-fenil propanol, 2-fenoxietanol,

em que os compostos (a) e (b) estão presentes em razões em peso de 10:90 a 90:10.

2. Método para preservar uma composição de cuidados pessoais, uma composição detergente ou uma composição alimentar, caracterizado pelo fato de compreender uma etapa de adição de uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1.

3. Método de combater micro-organismos caracterizado pelo fato de compreender uma etapa de adição de uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1, a uma composição de cuidados pessoais, detergente ou alimentar.

4. Método para combater odor corporal indesejado caracterizado pelo fato de compreender uma etapa de administração tópica de uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1 à pele humana, exceto em métodos terapêuticos aplicados à pele humana ou animal.

5. Uso de composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1, como um conservante.

6. Uso de pelo menos uma composição antimicrobiana como definida na reivindicação 1, como um desodorante.

DANNEMANN
SIEMSEN

PROCURAÇÃO

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., sociedade de agentes da propriedade industrial, com escritório na Avenida Rodolfo Amoedo, 300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.163.049/0001-14, neste ato representada por seus sócios e Gerentes Executivos **Luiz Henrique Oliveira do Amaral**, brasileiro, casado, advogado OAB/RJ 52.759, agente da propriedade industrial API nº 140 e CPF/MF n.º 351.499.907-44 e **Carlos Cezar Cordeiro Pires**, brasileiro, solteiro, engenheiro CREA/RJ 82100473-6, agente da propriedade industrial API nº 282 e CPF/MF n.º 752.030.147-87, ambos domiciliados à Avenida Rodolfo Amoedo, 300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, declara para os devidos fins **a mudança de endereço de sua sede no Rio de Janeiro para Avenida Rodolfo Amoedo, nº 300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ**, mantendo seu endereço em São Paulo na Av. Indianópolis, 739 – Indianópolis, São Paulo – SP, com endereço eletrônico mail@dannemann.com.br, nomeando e constituindo, neste ato, como procuradores da sociedade, com **poderes até 31.12.2021**, para isoladamente representarem a Outorgante perante e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, o Ministério da Economia e seus órgãos, Coordenação de Propriedade Industrial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e órgãos ligados à propriedade industrial do Ministério da Saúde, podendo para tanto assinar quaisquer documentos, requerimentos, petições, enfim, representar a **DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.**, com os poderes e para os fins aludidos nas procurações a ela conferidas por seus clientes e que instruam processos de seus interesses em trâmite nesses órgãos federais, os sócios **Peter Dirk Siemsen**, brasileiro, viúvo, agente da propriedade industrial – API 161, identidade OAB/RJ nº 9.015 e CPF/MF n.º 000.638.007-72; **Attilio José Ventura Gorini**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 160, identidade OAB/RJ nº. 87.468 e CPF/MF nº 043.026.157-88; **Elisabeth Siemsen do Amaral**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial - API n.º 202, identidade n.º 3.999.974-3 IFP/RJ, CPF/MF n.º 790.899.177-72; **Ivan Bacellar Ahlert**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 204, identidade n.º 04.335.754-0 IFP/RJ e CPF/MF n.º 752.030.737-91; **Joaquim Eugênio Gomes da Silva Goulart Pereira,** brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 132, identidade OAB/RJ 85.629 e CPF/MF nº 024.876.747-09; **Peter Eduardo Siemsen**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 288, identidade OAB/RJ n.º 86.985 e CPF/MF n.º 014.669.397-37; **Adriana Diogo de Ipanema Moreira**, brasileira, solteira, agente da propriedade industrial - API 1.578, identidade OAB/RJ 100.416 e CPF/MF 016.798.607-47; **Alvaro Loureiro Oliveira**, brasileiro, solteiro, agente da propriedade industrial – API 168, identidade OAB/RJ n.º 59.439 e CPF/MF n.º 768.220.607-15; **Ana Lúcia de Sousa Borda**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial - API 153, identidade OAB/RJ n.º 71.312 e CPF/MF n.º 546.779.637-20; **Ana Sylvia Batista Coelho Alves**, brasileira, solteira, agente da propriedade industrial – API 1.980, identidade OAB/RJ nº 148.391 e CPF/MF nº 090.530.197-82; **Bernardo Marinho Fontes Alexandre**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 2.125, identidade OAB/RJ 215.707 e CPF/MF 103.080.037-56; **Bruno Lopes Holfinger**, brasileiro, solteiro, agente da propriedade industrial - API 1.662, identidade OAB/RJ 149.524 e CPF/MF nº 078741457-39; **Cândida Ribeiro Caffé**, brasileira, casada, agente da propriedade

industrial – API 1.579, identidade OAB/RJ nº 110.484 e CPF/MF nº 079.632.487-54; **Eduardo Cezar de Andrade de Mello e Souza**, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial API nº 2.150, identidade nº 11878074-1 IFP/RJ, CPF/MF nº 084.131.317-23; **Eduardo da Gama Câmara Junior**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 376, identidade OAB/RJ nº 125.140 e CPF/MF nº 021.402.797-00; **Felipe Dannemann Lundgren**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.917, identidade OAB/RJ nº 134.774 e CPF/MF nº 088.832.657-26; **Fernanda Salomão Mascarenhas Magalhães**, brasileira, divorciada, agente da propriedade industrial - API 2.162, identidade OAB/RJ nº 149.741 e CPF/MF nº 052.946.597-35; **Filipe Fonteles Cabral**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 1.598, identidade OAB/RJ nº 108.901 e CPF/MF nº 076.942.257-85; **Gustavo Heitor Piva Luiz de Andrade**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.718, identidade OAB/RJ nº 119.932 e CPF/MF nº 889.835.601-34; **Henrique Steuer Imbassahy de Mello**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 375, identidade OAB/SP 221110 e CPF/MF n.º 004.996.317-14; **José Marcelo de Oliveira Fernandes**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial API 1.822, identidade nº 006.972.983-8 Detran/RJ e CPF/MF nº 020.575.407-40; **Marc Hargen Ehlers**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 1.679, identidade OAB/RJ 169.418 e CPF/MF nº 083.576.797-30; **Marcelo Leite da Silva Mazzola**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.761, identidade OAB/RJ nº 117.407 e CPF/MF nº 053.455.257-90; **Marcos Velasco Figueiredo**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 136, identidade OAB/RJ n.º 61.424 e CPF/MF n.º 407.047.340-87; **Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial – API 1.961, identidade OAB/RJ n° 102.961 e CPF/MF n.º 959.992.309-00; **Maria Moura Malburg**, brasileira, casada, agente de propriedade industrial - API 1835, identidade nº 112713987 IFP/RJ e CPF/MF nº 091.291.057-73; **Mariana Mostardeiro**, brasileira, solteira, agente da propriedade industrial – API 2.218, identidade OAB/RJ nº 204.387 e CPF/MF nº 080.600.407-07; **Mariana Reis Abenza**, brasileira, solteira, agente da propriedade industrial – API 2.006 , identidade OAB/RJ nº 123.279 e CPF/MF nº 086.736.047-02; **Markus Michael de Mendonça Wolff**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.651, identidade CREA/RJ nº 851013717-D e CPF/MF nº 667.250.547-49; **Mauricio Teixeira Desiderio da Silva**, brasileiro, divorciado, agente da propriedade industrial – API 1.675, identidade OAB/RJ 156.079 e CPF/MF nº 008436137-93; **Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 195, identidade OAB/RJ n.º 87.519 e CPF/MF n.º 029.279.717-65; **Monique Rodrigues Teixeira**, brasileira, solteira, agente de propriedade industrial - API 2225, identidade nº 11328049-9 IFP/RJ e CPF/MF nº 103.260.487-58; **Pedro Paulo Rebelo Moreira**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 2235, identidade nº 095348397 IFP/RJ e CPF/MF nº 079.282.137-88; **Rafael Atab de Araújo**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.38, identidade OAB/RJ nº 119.920 e CPF/MF nº 053.066.857-22; **Rafael Dias de Lima**; brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.570, identidade OAB/RJ nº 108.669 e CPF/MF nº 074.049.717-05; **Rafaela Borges Walter Carneiro**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial – API 139, identidade OAB/RJ n.º 79.663 e CPF/MF n.º 020.496.087-80; **Roberta de Magalhães Fonteles Cabral,** brasileira, casada, agente da propriedade industrial – API 1.965, identidade OAB/RJ nº 133.459 e CPF/MF nº 055.275.237-17; **Roberta Xavier da Silveira Calazans**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial – API 1.540, identidade OAB/RJ

nº 103.650 e CPF/MF nº 035.349.547-69; **Roberto da Silveira Torres Junior**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.367, identidade OAB/RJ nº 91.617 e CPF/MF nº 908.887.407-78; **Rodrigo Borges Carneiro**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 138, identidade OAB/RJ n.º 87.130 e CPF/MF n.º 023.446.567-97; **Rodrigo de Assis Torres**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 2.013, identidade OAB/RJ nº 121.429 e CPF/MF nº 053.436.797-65; **Sandra Leis**, brasileira, divorciada, agente da propriedade industrial – API 1.366, identidade OAB/RJ nº 99.923 e CPF/MF nº 749.235.957-87; **Ursula Torres Trindade de Almeida**, brasileira, casada, agente de propriedade industrial - API 2.264, identidade nº 12.259.536-6 DIC/RJ e CPF/MF nº 98.129.437-57; **Gustavo de Freitas Morais**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 410, identidade OAB/SP 158.301 e CPF/MF n.º 700.095.897-91; **Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial - API 1.634, identidade OAB/SP nº 203.603 e CPF/MF nº 223.779.408-11; **Ana Cláudia Mamede Carneiro**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial – API 506, identidade CREA/SP nº 5060639340 e CPF/MF nº 013.904.297-09; **Carlos Eduardo Eliziário de Lima**, brasileiro, solteiro, agente da propriedade industrial - API 2.041, identidade OAB/SP nº 234.214 e CPF/MF nº 288.616.658-88; **Cláudio França Loureiro**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.580, identidade OAB/SP nº 129.785 e CPF/MF nº 123438238-55; **Daniel Ávila Failla**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 1.992, identidade OAB/SP nº 234.526 e CPF/MF nº 302.249.358-44; **Frank Fischer**, brasileiro, solteiro, agente da propriedade industrial - API 377, identidade n.º 6.167.534-9 SSP-SP e CPF/MF n.º 142.489.278-37; **José Henrique Vasi Werner**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 225, identidade OAB/RJ n.º 83.235 e CPF/MF n.º 021.005.347-00; **Luiz Augusto Lopes Paulino**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.980, identidade OAB/SP nº 259.722 e CPF/MF nº 316.563.328-25; **Marina Inês Fuzita Karakanian**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial – API 373, identidade OAB/SP nº 131.768 e CPF/MF n.º 181.865.828-35; **Rodrigo Rocha de Souza**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial – API 1.527, identidade OAB/SP nº 191.701 e CPF/MF nº 954.481.287-34; os quarenta e três primeiros domiciliados à Avenida Rodolfo Amoedo, nº 300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ e os onze demais domiciliados à Av. Indianópolis, 739, Moema, São Paulo – SP, todos com endereço eletrônico mail@dannemann.com.br.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020

Luiz Henrique Oliveira do Amaral
OAB/RJ 52.759

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. 94/8174

Carlos Cezar Cordeiro Pires
CREA/RJ 82100473-6

13º Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrevente
Matr. [illegible]/8174